



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tini Suhartini, bertempat tinggal di Griya Kuning Asri Blok B G5 RT 007/015

Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Janti Lunandy, bertempat tinggal di Jalan Karang Kamulyaan No. 18, RT.

006/ RW. 003, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Tommy Alexander, bertempat tinggal di Jalan Karang Kamulyaan No. 18, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Herawati Fajar, bertempat tinggal di Jalan Situsari V No. 6, RT. 005/RW. 007 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Notaris Ermila Ananta Cahyani, SH, bertempat tinggal di Jalan Iodaya No. 59, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Koperasi Simpan Pinjam Daya Guna Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Ibu Inggit Garnasih No. 28, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2026 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2026 tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Gugatan Penggugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Januari 2026, register perkara Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg;
4. Berkas Perkara Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2026 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 15 Januari 2026 di bawah Register Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2026/PN Bdg, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik asli dari Tanah dan Bangunan SHM Nomor 8817/ Kelurahan Margasari, seluas 118 M2 dan SHM Nomor 8822/Kelurahan Margasari Kecamatan Buah batu seluas 15 M2, keduanya berlokasi di Kota Bandung sesuai dengan Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani di Hadapan Notaris Haji Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Pada Tanggal 13 Oktober 2018 dan Surat Pernyataan dari Turut

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 Ibu Herawati Fajar selaku nama yang tertera di dalam
Sertifikat tertanggal 22 Agustus 2022;

2. Bahwa dalam perjalanan Penggugat membutuhkan dana sehingga berniat menjual Tanah dan Bangunan tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mencapai kesepakatan jual beli senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) walaupun harga jualnya di bawah harga pasar yang dituangkan dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan pada tanggal 22 Agustus 2022;
4. Bahwa sesuai dengan angka 3 maka Para Tergugat sepakat membayar uang muka kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa sampai gugatan ini diajukan uang muka yang telah disepakati dengan Para Tergugat belum diterima oleh Penggugat
6. Bahwa Para Tergugat meminta waktu selama 1 tahun untuk melunasi perjanjian jual beli sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam melunasinya Para Tergugat dengan membujuk Penggugat agar menyetujui dan sepakat untuk memindahkan kepemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan SHM Nomor 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu terletak di kota bandung dengan alasan akan diajukan pinjaman kepada pihak ketiga yaitu baik perbankan, koperasi ataupun perorangan dengan ketentuan atau persyaratan bahwa nama yang tertera di dalam SHM nomor 8817 dan 8822 adalah nama Tergugat 2;
8. Bahwa Penggugat menyetujui bujuk rayu Para Tergugat dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan pada tanggal 22 Agustus 2022 sesuai poin 3 dan Tergugat 1 mengalihkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset milik Penggugat kepada Tergugat 2 di Turut Tergugat 2 Notaris

Emilia Ananta Cahyani, S.H;

9. Bahwa setelah dibalik namakan, Tergugat 1 bekerja sama dengan Tergugat 2 yang merupakan anak kandung Tergugat 1 mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat 3 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dari Turut Tergugat 3, Tergugat 1 dan Tergugat 2 bukannya melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian, namun hasil pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri dari Tergugat 1 dan Tergugat 2.

11. Bahwa ternyata yang dijadikan Jaminan terhadap pinjaman kepada Turut Tergugat 3 hanya satu SHM yaitu Nomor 8817/ Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu seluas 118 M2, sementara atas tanah dan bangunan milik dari Penggugat terdiri atas 2 sertifikat hak milik yaitu SHM Nomor 8817/ Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung , seluas 118 M2 dan SHM Nomor 8822/Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 15 M2

12. Bahwa sesuai dengan angka 11 diduga ada proses kredit yang dilewati untuk meluluskan pinjaman antara para tergugat dengan Turut Tergugat 3;

13. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas sudah selayaknya Penggugat menduga Pihak Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik sejak awal ingin segera menguasai harta Penggugat berupa Tanah dan Bangunan SHM nomor 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dan memanfaatkannya untuk kepentingan Para Tergugat sendiri;

14. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas sudah selayaknya sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata dalah batal demi

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena bertentangan dengan Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad Baik dalam niat membuat dan menjalankan perjanjian tersebut diatas;

15.bahwa Penggugat khawatir, Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindar dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat sesuai putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini. oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan tuntutan ini, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta dari kekayaan tergugat, Istimewa : berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Ciganitri no. 6 Rt.003 Rw.001 Kel. Cipagalo Kec. Bojong soang Kab. Bandung

16.Bahwa selain itu Penggugat mengalami kerugian immateril berupa penderitaan emosional atau fisikis akibat kejadian ini maka tidak berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian Immateril senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

17.Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian dan Kesepakatan pada tanggal 22 Agustus 2022 adalah Batal Demi Hukum hukum;
4. Menyatakan Akta Jual beli SHM Nomor 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu terletak di kota bandung pada tanggal 26 Maret 2023 dinyatakan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan proses balik nama SHM Nomor 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu terletak di kota Bandung Pada tanggal 25 April 2024 dinyatakan Batal Demi Hukum.
6. Menyatakan Proses Kredit atas SHM Nomor 8817/ Kelurahan Margasari terletak di kota bandung di Koperasi Simpan Pinjam Daya Guna Mandiri tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan SHM Nomor 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari terletak di kota bandung kepada Penggugat dan apabila tidak, maka SHM 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu terletak di kota bandung tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng memberikan ganti rugi Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Ciganitri no. 6 Rt.003 Rw.001 Kel. Cipagalo Kec. Bojong soang Kab. Bandung.
10. Memerintahkan Turut Tergugat 4 untuk mengembalikan SHM Nomor 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari terletak di kota bandung seperti semula sebelum terjadinya AJB terhadap SHM Nomor 8817 dan 8822 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu terletak di kota bandung pada tanggal 26 Maret 2023.

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2026 Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan menurut Berita Acara Panggilan Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2026 telah dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lama pindah dari alamat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun para Turut Tergugat tidak hadir ke Persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bersikap untuk memperbaiki gugatan atau tetap pada gugatan yang ada;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2026 Kuasa Penggugat hadir ke persidangan namun meminta kesempatan lagi untuk bersikap atas adanya perbaikan gugatan atau bertetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 4 Februari 2026 Kuasa Penggugat sudah tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang jelas, sedangkan Turut Tergugat III hadir kuasanya Bernama Untung Senjaya, SH, sedangkan Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV teidak pernah hadirnatau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan patut, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat serta biaya murah maka majelis hakim kemudian memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2026 Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan menurut Berita Acara Panggilan Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2026 telah dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lama pindah dari alamat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun para Turut Tergugat tidak hadir ke Persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bersikap untuk memperbaiki gugatan atau tetap pada gugatan yang ada;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2026 Kuasa Penggugat hadir ke persidangan namun meminta kesempatan lagi untuk bersikap atas adanya perbaikan gugatan atau bertetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 4 Pebruari 2026 Kuasa Penggugat sudah tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang jelas, sedangkan Turut Tergugat III hadir kuasanya Bernama Untung Senjaya, SH,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV tidak pernah hadirnatau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai Penggugat tidak serius atas gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, berdasarkan pasal 124 HIR serta pasal 126 HIR maka gugatan Penggugat dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa kemudian memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register, dan karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 124 HIR, pasal 126 HIR dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Sucipto, S.H., dan Tuty Haryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 35/Pdt.G/2026/PN.Bdg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Imas Nia Daniati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Sucipto, S.H

Widiarso, S.H., M.H

Tuty Haryati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Imas Nia Daniati, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30,000,00,-
- Pemberkasan	Rp. 150,000,00,-
- Biaya Panggilan Sidang	Rp. 120,000,00 ,-
- PNBP	Rp. 70,000,00,-
- Materai	Rp. 10,000,00,-
- Redaksi	<u>Rp. 10,000,00,- +</u>
J u m l a h :	Rp. 390.000,00,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);